HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI HỌC PHẦN

Chuyên đề về luật sư và nghề luật sư
Khóa đào tạo Luật sư 8.1 tại TP. Hồ Chí Minh (lớp D, E, F)
Thời gian làm bài : 180 phút

Phần I. Lý thuyết

Câu 1 (1.5 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc hành nghề luật sư : *" Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng"*.

Câu 2 (2 điểm)

Vì sao *nói " Thực hiện trợ giúp miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách là nghĩa vụ cao cả của luật sư "* ? Theo anh (chị), để thực hiện nghĩa vụ đó, luật sư cần phải làm gì ?

Câu 3 (1 điểm)

Anh (chị) hãy giải thích tại sao đối với các vụ án hình sự, Nhà nước lại quy định mức trần trong cách tính thù lao không vượt quá 100.000 đồng/1 giờ làm việc của luật sư (khoản 1 Điều 10 Nghị định số 28/2007/NĐ – CP) và đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu thì mức thù lao được trả cho luật sư là 120.000 đồng / 01 ngày làm việc của luật sư (khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28).

Phần II. Tình huống

Luật sư A hành nghề với tư cách cá nhân, đã nhận lời bảo vệ quyền lợi cho người bị hại X trong một vụ án hình sự từ giai đoạn điều tra cho đến hết phiên tòa sơ thẩm. Luật sư A đã nộp các giấy tờ cần thiết, trong đó có hợp đồng dịch vụ pháp lý với X cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh N nhưng chưa được cơ quan này cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho đương sự. Do thấy luật sư A chỉ tư vấn cho mình (vì chưa được tham gia vụ án) và tỏ ra không hiệu quả nên sau khi có cáo trạng của Viện kiểm sát, người bị hại X và luật sư A đã thống nhất không tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ nữa. Tuy nhiên, do hai bên chưa thỏa thuận được mức thù lao cho những công việc mà luật sư A đã thực hiện nên hợp đồng chưa được thanh lý dứt điểm. Tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra bổ sung, gia đình Y (là bị cáo trong vụ án) đã nhờ luật sư A bào chữa cho Y. Luật sư A đã nhận lời và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bào chữa cho bị cáo Y.

Câu 4 (1.5 điểm)

Theo anh (chị), việc luật sư A nhận bào chữa cho bị cáo Y có đúng pháp luật hay không ? Tại sao ?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn